

נטילת תרופות ושתיית מים לצורך בליעתם ביום הכיפורים

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

דרשת שבת שובה תשע"ה

בעניין הנצרך לבלוע תרופה ביום הכיפורים, יש לברר כמה נידונים: [א]. האם האדם הנצרך לתרופה הוא בדרגת חולי כזו שמותר לו לבלוע תרופה זו, או שמא הוא אינו בגדר חולה, ויש איסור בלקיחתה משום גזירת שחיקת סממנין, וכמו בשאר שבת ויום טוב שגזרו חז"ל במצבי חולי מסויימים משום שחיקת סממנין. [ב]. האם יש איסור לבלוע תרופה ביום הכיפורים – והיינו שאף אם מצד דיני שחיקת סממנין אין איסור בנטילת התרופה, אכתי יש לדון האם מצד דיני התענית שאסרו אכילה, גם תרופה שאינה ראויה לאכילה יש בה איסור. [ג]. מי שמותר לו לבלוע תרופה ביום הכיפורים ואינו יכול לבלוע אותה מבלי מעט מים, כיצד עליו לנהוג. והחילוק בכל זה בין חולה שיש בו סכנה לחולה שאין בו סכנה.

והנה התפרסמה בחוברת מוריה גליון תשרי תשע"ד [שפ"א – שפ"ב], הוראה בשם הגאון רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל מחבר שו"ת קנה בושם, אודות שתיית מים ביום הכיפורים, למי שנצרך ליטול תרופה לכאבי ראש וכדומה, ואינו יכול לבלוע את התרופה בלי לשתות עמה מעט מים, שמותר לו לשתות מעט מים, בשיעור של פחות ממלוא לוגמיו, לצורך בליעת התרופה.

היות והדברים המובאים שם נוגעים לאיסור דאורייתא של חצי שיעור ביום הכיפורים, חושבני שיש לפרסם שדעת גדולי הפוסקים אינה כן, ואין שום היתר לשתות מים לצורך נטילת תרופה לכאבי ראש וכדומה, ויש בזה איסור תורה של חצי שיעור. מלבד שפעמים יש גם איסור בעצם נטילת התרופה משום שחיקת סממנין. וכך היא ההוראה המקובלת אצל מורי הוראה מובהקים.

גם מי שנצרך ליטול תרופה לצורך חולי שאין בו סכנה, אין לו היתר לבלוע אותה עם מים, כיון שיש בשתיית המים איסור, ורק אם ימרר את המים עד שלא יהיו ראויים לשתייה כלל, וכן מקפיד לכתחילה לשתות מהן פחות מכשיעור, יש להתיר לחולה שאין בו סכנה.

ורק מי שנצרך לתרופה לצורך פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, ואינו יכול ליטול אותה בלי מים מותר לו לשתות מים, ווגם בזה לכתחילה יש להקפיד בשיעור של פחות ממלוא לוגמיו, ורק אם אינו יכול לבלוע את התרופה בשיעור זה יכול לשתות לפי הצורך. [ויש שהורו שאם יכול למרר או לפגום את המים עד כדי שלא יהיו ראויים לשתייה, ראוי לעשות כן. אמנם אם קשה לו לשתות מים מרים ישתה מים רגילים].

וראוי לכל מי שנוטל תרופות באופן קבוע להיוועץ עם רופא ועם מורה הוראה לגבי נטילתם ואופן נטילתם ביום הכיפורים.

גזירת שחיקת סממנין בנטילת תרופות ביום הכיפורים

א. גזרו חכמים שלא יעשה אדם בשבת מעשה לצורך רפואה, מחשש שמא יכשל בעת הכנת הרפואה בשחיקת סממנין ויעבור על מלאכת טוחן. איסור זה הוא באופן שאין במעשהו שום מלאכה ממלאכות שבת, דמ"מ נאסר עצם מעשה הרפואה, ובכלל גזירה זו הוא האיסור ליקח תרופות בשבת ויום טוב ויום הכיפורים.

ומבואר בפוסקים שישנם דרגות שונות בחולי, יש חולה שיש בו סכנה ויש חולה שאין בו סכנה, ויש מי שמוגדר כמקצת חולי או כמיחוש בעלמא. וכתבו הפוסקים שיש להבחין בהלכה זו בין

הדרגות שונות, שאם הוא בדרגת חולה שאין בו סכנה, וכגון שנפל למשכב או חלה כל גופו, יש להקל ליקח תרופות בשבת, אך הסובל ממקצת חולי או מיחוש אסור לו ליטול תרופות בשבת. ונתבאר כל הדינים בזה בפוסקים באור"ח סי' שכ"ח.

וכן ישנם מקרים נוספים שבהם התירו ליטול תרופות בשבת, והובאו הדברים בספרנו ארחות שבת פרק כ' מסעיף קכ"א ואילך, והיינו מצבים שונים שבהם אין האדם מוגדר כחולה שאין בו סכנה ומ"מ התירו לו ליטול תרופות בשבת.

ונמצא שבכל נידון של נטילת תרופה ביום הכיפורים יש לברר בתחילה מה היא הגדרת החולי של האדם, והאם הוא בדרגת חולי כזו שמתירה לקיחת תרופה.

וממילא אי אפשר להקל ליטול תרופה כאשר יש לפנינו אדם הסובל מכאבי ראש גרידא, ורק אם הוא מגיע אז לדרגה של חולה שאין בו סכנה כגון שחלה כל גופו או נפל למשכב, ובכלל זה מי שנתקף במיגרנה חזקה, שגורמת לו חוסר תפקוד מוחלט שבזה דינו כדין חלה כל גופו, ויש לו היתר ליטול תרופה ולא נאמרה בו גזירת שחיקת סממנין.

עוד יש לידע שאף חולה שאין בו סכנה שהתירו לו ליטול תרופות בשבת, מ"מ אין לו היתר ליטול ביחד עמם תרופות אחרות שאינן נצרכות עבור אותו החולי, וכגון חולה בשפעת שנפל למשכב, אין לו היתר ליטול תרופה נוספת שמטרתה לטפל בכאב שיניים, אם זהו כאב שיניים שמחמת דרגתו לא היה היתר ליטול תרופה, והיינו שלא אמרינן בזה כיון שהותרה לו נטילת תרופה לצורך נימא שהותרה אף שלא לצורך.

האם יש איסור בבליעת תרופה שהיא מרה ואינה ראויה לאכילה

ב. מצינו נידון ארוך בדברי הפוסקים האם יש איסור אכילה ביום הכיפורים בנטילת תרופה שהיא מרה ואינה ראויה לאכילה, והארכנו בזה במקום אחר ונביא רק את תמצית הדברים בקצירת אמרים. שורש הנידון הוא בדברי הראב"ה המובאים בטור סי' תרי"ב שכתב שאם אכל דבר שאינו ראוי לאכילה דאפילו איסורא ליכא, והקשה עליו הב"י מהדין של מי ששתה ציר או מורייס וחומץ חי שהוא פטור אבל אסור, והיינו שיש איסור דרבנן באכילת מאכל שאינו ראוי לאכילה. ותיירץ הב"י בשני אופנים: [א]. שהראב"ה איירי באוכל פחות מכשיעור, ואילו הדין של האוכל ציר או מורייס איירי באוכל כשיעור. [ב]. הנדון של ציר או מורייס איירי במאכל שראוי לאכילה על ידי טיבול, והראב"ה איירי באוכל שאינו ראוי לאכילה כלל, שבזה אין אפילו איסור דרבנן.

והשאגת אריה סי' ע"ד דרך אחרת לו בנידון זה, גם כתב לאסור אכילת דברים שאינם ראויים מצד דין אחשביה, ולכן מסיק להלכה שאסור לאכול ביום הכיפורים אף אוכלים שאינם ראויים לאכילה ואף לחולה שאין בו סכנה.

ויש שהעירו על דברי השג"א דלא שייך לומר אחשביה לאכילה כאשר כל כוונתו היא לרפואה, עיין שו"ת כתב סופר אור"ח סי' קי"א.

וכן דנו הפוסקים בדבריו מהדין המובא ברמ"א יור"ד סי' קנ"ה ס"ג שמותר לשרוף שרץ או שאר דבר איסור ולאוכלו לרפואה אף לחולה שאין בו סכנה.

והיו מן הפוסקים שהורו בזה שעכ"פ בחולה שאין בו סכנה יהיה שרי ליטול ביום הכיפורים תרופות, וזאת משום שתורפה מרה

חשיבא שלא כדרך אכילה וגם אין בה אחשביה וגם שיעורה קטן מאוד. אבל במי שאינו בדרגת חולה שאין בו סכנה, אלא שיש לו היתר ליטול תרופה מצד שאר מצבים שהתירו בהם ליטול תרופה ולא גזרו במקרים אלו משום שחיקת סממנין, יהיה אסור ליטול אותה ביום הכיפורים מצד איסור אכילה.

ונפק"מ במי שאינו מוגדר כחולה שאין בו סכנה, אך הוא נוטל תרופה מסויימת מספר ימים רצופים, שיש דעות בפוסקים שמותר לו להמשיך ליטול תרופה זו גם בשבת, ולא גזרו בו משום שחיקת סממנין, אך לגבי יום הכיפורים אכתי לא נתיר לו ליטול את התרופה מחמת איסור אכילת דברים שאינם ראויים.

תרופה מרה יתכן שאינה נחשבת לאוכל כלל

ג. אך יש בכל זה סברא נוספת שכל הנידון הפוסקים הוא במי שאוכל אוכלים שאינם ראויים כגון ציר ומורייס וכדומה, שיש עליהם "שם אוכל" אלא שהוא אינו ראוי לאכילה, אבל בתרופות שלנו אין להם שם אוכל כלל והרי הם כעפר בעלמא, ומי יימר שמי שאוכל עפר ביום הכיפורים יש בו איסור כלל, וכבר כתב חילוק כעין זה הט"ז סי' תרי"ב ס"ק ו' בביאור דברי הראב"ה. גם יש בזה את הסברא שלא אמרינן אחשביה במי שנוטל לצורך רפואה שהרי אין לו כוונת "אכילה" וגם שיעורה הוא קטן פחות משיעור אכילה דיוהכ"פ.

ונפק"מ בזה למי שנצרך ליטול תרופה ביום הכיפורים, והוא אינו בגדר חולה וכגון מי שנוטל תרופה ברציפות ששיש שבתירו באופנים מסויימים ליטול תרופה זו בשבת, וכן אשה שיש לה היתר ליטול תרופות למניעת הריון וכדומה, והם נצרכים מאוד ליטול תרופות אלו ביום הכיפורים מפני הצורך והדחק, שאם באנו לדון מצד גזירת שחיקת סממנין, אין בהם איסור, אך אם באנו לדון מצד איסור אכילה ביום הכיפורים, היה מקום לדון שאפשר שיש בזה איסור שהרי הרבה פוסקים התירו לחולה שאין בו סכנה ליטול תרופה, מהטעם שהוא שלא כדרך אכילה שאיסורו מדרבנן והותר לחולה שאין בו סכנה, ואילו בנידון שלפנינו אינו בגדר חולה שאין בו סכנה. אך אי נימא שתורפות דידן אינן נחשבות אוכל כלל והן כעפר לכל יהיו, הרי שלא צריכים להגיע להיתר דחולה אלא מותר לכל אדם לאכול, דומיא דעפר וכפי שנקט הט"ז לדינא.

שתית מים מרים עם תרופה

ד. לפי האמור לעיל יש לדון במי ששותה מים מרים לצורך נטילת תרופה, האם יש בו איסור, שבאופן זה הדרינן לנדון של אכילת ושתית מאכל שאינו ראוי שדנו בו הפוסקים שיש בו איסור דרבנן, וכפי שנקט לדינא המשנ"ב סי' תרי"ב ס"ק ט"ו, שאסור לאכול לכתחילה מדרבנן מאכל שאינו ראוי לאכילה.

אמנם במי ששותה מים מרים לצורך בליעת התרופה יש לדון כיון שהוא אינו מתכוין להרוות את צמאונו וכל מטרתו להקל בהורדת התרופה לתוך גרונו, אין בזה אחשביה ואם ישתה פחות מכשיעור יש להקל, וכך הורו גדולי ההוראה.

וכל זה בחולה שאין בו סכנה, אך בחולה שיש בו סכנה והוא אינו יכול לבלוע תרופות מבלי לשנות עמם מים, בזה יש להורות לכתחילה שימרר את המים וזה מדין הקל הקל תחילה, וכך הורו רבים מגדולי ההוראה, וטעמם שיש למעט באיסורים ככל האפשר, אמנם אם הדבר קשה לו יכול להקל לשנות מים שאינם מרים וישתדל לשנות פחות מכשיעור אם די לו בכך.

ודעת הגר"ש ואזנר שליט"א שלא מצינו ולא נהגו להורות לחולה שיש בו סכנה למרר את המים ששותה, דמי שהותר לו לשנות אינו חייב לעשות תצטדקי למרר את המים. וכן משמעות ריהטת תשובת אגרות משה אור"ח ח"ג סי' צ"א המובאת להלן.

שתיית מים שאינם מרים עם תרופה

ה. מי שנצרך לבלוע תרופה ואינו יכול לבלוע אותה מבלי לשנות עמה מעט מים. יש להבחין בזה בין חולה שיש בו סכנה לבין חולה שאין בו סכנה.

כאמור לעיל אם הוא חולה שיש בו סכנה יש לדון האם מדין הקל הקל תחילה, יצטרך לדאוג לפגום את המים שלא יהיו ראויים לשתייה וממילא אין בהם איסור תורה בשתייתם אלא איסור דרבנן.

ו. אך אם הוא חולה שאין בו סכנה אין לו היתר בשתיית מים, דאף אם ישנה מעט מים הרי זה בגדר חצי שיעור שאסור מן התורה, ואף שכוונתו היא להקל בבליעת התרופה, מ"מ נהנה הוא בשתיית המים ויש בזה איסור תורה.

ובקובץ מוריה גליון תשרי תשע"ד [שפ"א – שפ"ב], הובאה הוראה משמיה דהגאון רבי מאיר בראנדסדארפער זצ"ל בעל שו"ת קנה בושם, שיש להתיר למי שכואב לו הראש מאוד לבלוע תרופה, ואם אינו יכול מבלי מים מותר לו לשנות מעט מים עם התרופה, והוראה זו צ"ע, דמניין לן להתיר איסור תורה למי שראשו כואב שיתכן שאינו אף בגדר חולה שאין בו סכנה, ואף אי נימא שהוא בגדר חולה שאין בו סכנה, אכתי אין היתר לשנות מים שאיסורם מן התורה.

ואף שכידוע הגאון הנ"ל זצ"ל היה בעל הוראה מובהק ורבים מבני עיה"ק ירושלים ת"ו נאותו לאורו, מ"מ כל שלא נתבררה השמועה היטב וגם טעמה ונימוקה עמה, איך נבוא להתיר איסור תורה ביומא רבא.

והנה לאחר שנתפרסמו הדברים בקובץ מוריה הנ"ל, כתבנו להעיר על הדברים ושדעת גדולי ההוראה היא שאסור מן התורה לשנות מים אלו לצורך בליעת התרופה, יצא לאור מחדש שו"ת

היכל הוראה לבנו הרה"ג רבי משה בראנדסדארפער שליט"א ובחלק ב' סי' צ"ב הביא הוראה זו והביא את מה שהערנו על הדברים, אלא שהניף ידו שנית לחזק את הוראת אביו הגאון זצ"ל, ודן להביא ראיות להוראה זו, והמעייין בדברים יראה שאין בראיות אלו ממש.

ופלא גדול שבסוף דבריו הביא שכן פסק להיתר בשו"ת אגרות משה אור"ח חלק ג' סי' צ"א, והנה המעייין בדברי האג"מ יראה להדיא שהוא איירי בחולה שיש בו סכנה, שכתב בריש התשובה וז"ל ובדבר חולה שעתה אין במחלתו סכנה אבל עלול מזה לבוא למחלה אחרת שהיא מסוכנת אם יש להתיר לו לבלוע כדור ביום הכיפורים בלי מים, וכתב האג"מ "לכנ"ד מאחר שמחלה זו היא גורמת שיחלה בעוד מחלה מסוכנת יש להחשיב גם מחלה זו למסוכנת, אף שאם נדע שאם לא יחלה יותר אין במחלה זו סכנה, כיון שאם לא יתרפא ממחלה זו אפשר שיסתכן ממחלה אחרת הרי ממילא הוא מחלה זו סכנה לחולה", עכ"ד. וסיים בסוף הדברים "אבל בנידון זה יש להתיר גם במים אם אי אפשר לבלוע בלא מים". הרי ששפתיו ברור מיללו שכל ההיתר לבלוע כדור עם מים איירי בחולה שיש בו סכנה, ומדבריו נשמע להדיא שאין להתיר לחולה שאין בו סכנה לבלוע תרופה עם מים. וכך נקטו להלכה דו"ז הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגר"ש אלישיב זצ"ל ויבלט"א הגר"ש ואזנר שליט"א והגר"נ קרליץ שליט"א.

הערה בעניין שתיית מים לשיעורין

ז. בנוגע למי שנצרך לשנות מים לשיעורין, כל נצרך לשנות מדקדק לשנות כל תשע דקות או כל ארבע דקות במקום שזקוק לכמות גדולה יותר של נוזלים. והנה פעמים כמות השתיה שהוא שותה כל יום היא פחות מכמות השתיה שישתה כאשר יקפיד לשנות את השיעורין שקבע לו הרופא, וזה פשיטא שאין היתר, והוא דבר פשוט אבל בני אדם לא שמים את ליבם לחשבון זה.

בעניין איסור שתיית נוזלים למעוברת

ח. הלכה פסוקה שמעוברת מתענות ומשלימות, ולכן כל אשה מעוברת שאין לה סיבה רפואית מיוחדת התירה לה לשנות או לאכול, צריכה להתענות ולהשלים, וכך הוראה המקובלת אצל גדולי ההוראה, ומה שיש שטענו שהאדינא יש להקל טפי במעוברת התברר אצל רופאים מומחים שאין לזה שום מקור לא בהלכות רופאים ולא בהלכות יום הכיפורים, והריני מצ"ב מכתב לחכם אחד שליט"א אודות דברים שנאמרו על ידי רופא מומחה לאשה עם הריון תקין בלי שום ריעותות שיום הכיפורים יחול בחודש השמיני להריונה.

בעניין מה שהבאת הוראת רופא מומחה ומפורסם, שאמר למעוברת שהריונה תקין ללא שום ריעותא כלל, שכיון שהשבוע הל"ד להריונה [חודש שמיני] יחול ביום הכיפורים, שאין לה להתענות כלל ואף לא לשתות לשיעורים אלא תשתה כהרגלה, ולא תשמע לרבנים המוחמירים בזה, וטעמו כיון שכל זה סכנה לעובר בשלב זה, עכ"ד הרופא הנ"ל [והוספת שהגם שעדיין אינו שותומ"צ ה"י, מ"מ הוא מוחזק כנאמן בענינים אלו].

ושאלתך בפ"ך איך ההוראה המקובלת בזה והאם צריכים לחוש לדברי רופא מומחה כעין זה, והנה התשובה בזה ברורה בלי כל ספק שאין לנו לשנות מדברי חז"ל והפוסקים שמעוברות ומיניקות מתענות ומשלימות.

ומה שידוע בפי ההמון שהצום גורם לזירוז הלידה, כבר נתברר מפ"י רופאים מומחים שאינו כן, ושמעתי מרופא בכיר שגם עדיין אינו שותומ"צ, שדחה את הדברים במחי יד, ואמר שאין אמת בדברים הללו, ומוציא צום יום הכיפורים הוא כמוציא שבת, ואין נפק"מ בזה בין מי שהוא בן ברית לבין שאינו בן ברית, ולכן אחוזי הלידות לא משתנים בין מקומות שבהם צמים לבין מקומות שלא צמים. והאמת שכבר בזמן חז"ל התייחסו למעוברות כנשים שיש לחוש להריון בצום, וכפי שמצינו בשאלות דרב אחאי גאון [שאלתא קס"ז] וז"ל ברם צריך למימר עוברות ומיניקות מהו שיתענו ביום הכיפורים, מי אמרינן מתענות ומשלימות, או דילמא כל ספק נפשות להקל, ת"ש דאמר רבא עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים וכו', וכן הלכתא, עכ"ל. אתה הראת לדעת שכבר בזמננו עלתה השאלה דילמא הן מסוכנות וספק נפשות להקל, ועל זה הורו דמתענות ומשלימות.

והביאור בדבר שסתם נשים מעוברות אין הצום מזיק להריון, ואף שהן נחלשות מהצום, מ"מ אין בזה כדי להזיק לזולד. ומה שמצינו שנשים עלולות להפיל מחמת הצום, גם בזה טוענים הרופאים שאין זה נכון, כיון שכעשרים אחוז מכלל הנשים המעוברות מפילות, וכשני אחוזים יולדות תינוק בע"מ ה"י, וכל זה אינו קשור לתענית כלל, הוי אומר שכל נסיון לקשר בין תופעות אלו לצום אינו נכון. ולא חילקו בזה גם הרופאים בין חודש שמיני לשאר ירחי לידה, הן אמת שלידה בחודש זה פחות טובה מאשר בחודש התשיעי, וחשוב לרופאים שהאשה תלד לתשעה ולא לשמונה, מ"מ אין בזה לשנות מאומה מדברי חז"ל ומההלכה שמעוברות מתענות ומשלימות.

ובזה גם יש להבין מדוע רבותינו גדולי ההוראה לא שתו את ליבם, להקל בצורה גורפת שתיה לשיעורין לכל מעוברת, אלא רק במקרים בהם על פי רופא מומחה יש אכן חשש סכנה, וזאת כיון שלפי רוחב דעתם הגדולה ולפי מה ששמעו מפ"י רופאים וחכמים, לא נשתנה מאומה במציאות מזמן חז"ל עד ימינו, ולא נשתנו בזה הטבעיים כלל וגם על זה ניתן לומר וזאת התורה לא תהא מוחלפת.

ביקרא דאורייתא

יצחק מרדכי הכהן רובין

העולה מכל הנ"ל:

א. בכל נידון של נטילת תרופות ביום הכיפורים יש לדון בתחילה האם יש היתר בנטילת התרופה מצד דין גזירת שחיקת סממנין. [אות א']

ב. וכן יש לדון מצד איסור אכילה, ובזה דנו הפוסקים להקל לחולה שאין בו סכנה ליטול תרופה ואמרו בזה טעמים שונים להיתר. [אות ב']

ג. מי שאינו בדרגת חולה שאין בו סכנה, אך יש לו היתר ליטול תרופה ואין בו משום גזירת שחיקת סממנין, וכגון באשה שיש לה היתר לנטילת תרופה למניעה הריון וכדומה, יש לצדד להקל במקום צורך גדול, ליטול תרופה שהיא מרה, וזאת כיון שתרופה אינה בגדר אוכל כלל אלא היא כעפר בעלמא שאין עליה שם מאכל כלל, והרי זה עדיף טפי ממאכל שאינו ראוי לאכילה, והארכנו בזה במק"א. אך אסור לשתות מים עם התרופה ואף לא מים מרים. [אות ג']

ד. חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, מותר לו לבלוע תרופה כהרגלו, ואם צריך מים לצורך בליעת

התרופה, יש שהורו למרר את המים שיהיו במצב שאינם ראויים לשתיה, ואם קשה לו לשתות מים מרים יכול לשתות מים רגילים אף יקפיד לכתחילה לשתות פחות פחות מכשיעור, ואם אינו יכול ישתה כשיעור. ויש שהורו שלא מצינו ושללא נהגו למרר מים לצורך חולה שיש בו סכנה.

ה. חולה שאין בו סכנה אסור לו לבלוע תרופה עם מים, ואם אינו יכול לבלוע את התרופה בלי מים, יש לו לערב במים דבר מר כדי שיהיו המים אינם ראויים לשתיה ואז ישתה מהן לכתחילה פחות פחות מכשיעור.

ו. אין היתר לחולה שאין בו סכנה וכ"ש למי שאינו בגדר חולה כלל, לשתות מים לצורך בליעת תרופה, ויש בזה משום איסור תורה של חצי שיעור, וכך הורו גדולי ההוראה. ופעמים שאין היתר ליטול כלל תרופות אלו מצד גזירת שחיקת סממנין.

ז. מעוברות מתענות ומשלימות, ואם ח"ו ישנה בעיה רפואית יש להתייעץ עם רופא ומורה הוראה.